

시정 요구

1. 제 목 : 국유재산의 대부 목적 외 사용에 대한 관리 불철저
2. 소관부점 : 강원지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

강원지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제34조 제1항 제6호에 따르면 피대부자가 대부계약의 사용목적을 위배한 경우에는 계약을 해제 또는 해지할 수 있다고 되어 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제27조에 따르면 대부재산의 현황조사 결과 제3자의 점유나 현황의 변경이 있는 경우에는 지체 없이 피대부자로 하여금 원상회복을 촉구하도록 되어 있으며, 원상회복이 이루어지지 않을 경우 피대부자에게 대부재산의 계약이 해지될 수 있음을 최고하고, 그럼에도 원상회복이 이루어지지 않을 경우 대부계약을 해지하고 명도를 위한 조치를 하여야 한다고 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 강원지역본부에서 체결한 국유재산 대부계약 중 계약서 상 사용목적과 실태조사서 상 사용현황이 다른 국유재산에 대한 관리 실태를 점검한 결과

2009. 9. 21. ○○○○○○공사로부터 인수한 ‘강원도 ■■군 ○○
○○면 ○○리 XXX’ (임야, 1,233㎡) 소재 국유재산의 경우 2017. 2. 24.
피대부자 ○○○과 사용목적을 ‘전’으로 하여 대부계약 체결¹⁾하였으나,
2019. 8. 13. 및 2021. 1. 12. 실태조사 결과 ‘상업부지’ (캠핑장 부지)로
사용 중인 것을 확인하고도 피대부자에게 원상회복을 요청하거나
대부계약을 해지하는 등 필요한 조치를 하지 않는 등

[별표 5] “대부 목적 외 사용에 대한 관리 불철저 재산 명세”와 같이
실태조사를 통해 피대부자가 대부 받은 국유재산을 대부계약서 상 사용
목적과 다르게 사용 중인 것을 확인하고도 원상회복 촉구나 대부계약
해지 등 적절한 조치를 하지 않은 사례가 총 31건 확인되었다.

[소관부점 의견] 강원지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며,
향후 대부계약 체결한 국유재산의 대부 목적 외 사용에 대한 관리
업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

강원지역본부 본부장은 국유재산 대부계약서 상 사용목적과 실제
사용현황이 다른 총 31건의 국유재산에 대하여 원상회복을 촉구하거나
대부계약을 해지하는 등의 조치를 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지
않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)

1) 2009. 11. 30. 대부계약 승계 후 2012. 1. 27. 및 2017. 2. 24. 대부 갱신계약 체결

[별표 5]

대부 목적 외 사용에 대한 관리 불철저 재산 명세

순번	국유재산 소재지	피대부자	대부계약 상 사용목적	실제 사용현황
----	----------	------	----------------	------------

“기재 생략”